Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Azwin Indra Muhawar;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/14 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panorama 1 No.16 RT.003 RW.005 Kel. Sidangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Azwin Indra Muhawar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Bernama H. Abdurarahman, S.H., M.H., dan Dian Andriani, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 65/Pid.Sus/ 2023/PN Jkt.Sel tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZWIN INDRA MUHAWAR bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZWIN INDRA MUHAWAR dengan pidana penjara selama 4(Empat) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,9422 gram;
    - 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,2405 gram;
    - 1 (satu) buah kotak “Zippo” warna hitam berisikan biji-biji kering dengan berat netto 8,9505 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) linting kertas warna putih masing-masing bersikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,4044 gram;
- Berat netto seluruhnya 17,5376 gram (berat brutto seluruhnya 31,22 gram dan sisa hasil lab berat netto seluruhnya 15,4283 gram);
- 1 (satu) pack kertas linting tembakau merk Radja Mas;
- 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam berikut simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **AZWIN INDRA MUHAWAR,** pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jalan Panorama 1 No.16 Rt.003 Rw.005 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor, atau setidak-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bogor namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebegai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saat terdakwa AZWIN INDRA MUHAWAR sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Panorama 1 No.16 Rt.003 Rw.005 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor dihubungi oleh sdr. SADAM FATUROCMAN (DPO) dengan maksud untuk menawarkan narkotika jenis ganja, lalu atas tawaran tersebut saksi DICKI FARIS KOSASIH (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu sedang main di rumah terdakwa berminat membeli narkotika jenis ganja hingga akhirnya nitip untuk membeli paketan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang pembelian ditransfer kerekening bank BCA terdakwa, selanjutnya terdakwa juga menawarkan narkotika jenis ganja kepada temannya yang bernama saksi AGUNG KUSUMA PRABU (dalm penuntutan terpidsah) sehingga saksi AGUNG KUSUMA PRABU memesan narkotika jenis ganja seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mentransfer uang muka sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kerekning bank BCA milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. SADAM FATUROCMAN (DPO) untuk memesan narkotika jenis ganja sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara uang pembelian ditansfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP sedangkan sisanya akan dilunasi setelah narkotika jenis ganja telah diterima;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 wib sdr. SADAM FATUROCMAN datang menemui terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis ganja pesanannya, setelah diterima terdakwa menyerahkan sisa uang pembelian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya tidak lama kemudian sdr. SADAM FATUROCMAN langsung pergi, sedangkan terdakwa membagi narkotika jenis ganja untuk terdakwa serahkan kepada saksi AGUNG KUSUMA PRABU pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 12.30 wib dikantor tempat terdakwa bekerja sambil menyerahkan uang sisa pembelian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi DICKI FARIS KOSASIH mengambil narkotika jenis ganja miliknya sekitar jam 21.00 wib dirumah terdakwa, sedangkan sisa narkotika jenis ganja terdakwa konsumsi setiap hari sebanyak 1 (satu) linting lalu pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekittar jam 02.30 wib, saat terdakwa sedang tertidur dirumahnya didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu MUHAMAD ALI bersama dengan saksi RAHARDIAN SATRIAN WIBAWA yang sebelumnya mendapat informasi dari saksi DICKI FARIS KOSASIH yang sebelumnya tertangkap sekitar jam 06.00 wib karena kedapatan memiliki narkotika jenis ganja yang didapat dari terdakwa, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,9422 gram, 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,2405 gram, 1 (satu) buah kotak *"Zippo"* warna hitam berisikan biji-biji kering dengan berat netto 8,9505 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) linting kertas warna putih masing-masing bersikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,4044 gram, 1 (satu) pack kertas linting tembakau merk Radja Mas yang sebelumnya terdakwa simpan dibawah meja dikamar tidur rumah terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan netto seluruhnya 17,5376 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan para terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4731/NNF/2022, pada tanggal 01 Desember 2022, menyimpulkan bahwa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9422 gram, diberi nomor barang bukti 3113/2022/NF;
  2. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2405 gram, diberi nomor barang bukti 3114/2022/NF;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 1 (satu) buah kotak *"Zippo"* warna hitam berisikan biji-biji kering dengan berat netto 8,9505 gram, diberi nomor barang bukti 3115/2022/NF;

4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) linting kertas warna putih masing-masing bersikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,4044 gram, diberi nomor barang bukti 3116/2022/NF;

Berat netto seluruhnya **17,5376** gram yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar **Ganja** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya **15,4283** gram);*

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AZWIN INDRA MUHAWAR,** pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jalan Panorama 1 No.16 Rt.003 Rw.005 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor, atau setidak-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bogor namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebegai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib saat terdakwa AZWIN INDRA MUHAWAR sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan Panorama 1 No.16 Rt.003 Rw.005 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu MUHAMAD ALI bersama dengan saksi RAHARDIAN SATRIAN WIBAWA yang sebelumnya mendapat informasi dari saksi DICKI FARIS KOSASIH yang sebelumnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertangkap sekitar jam 06.00 wib karena kedapatan memiliki narkotika jenis ganja yang didapat dari terdakwa, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,9422 gram, 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,2405 gram, 1 (satu) buah kotak *"Zippo"* warna hitam berisikan biji-biji kering dengan berat netto 8,9505 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) linting kertas warna putih masing-masing bersikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,4044 gram, 1 (satu) pack kertas linting tembakau merk Radja Mas yang sebelumnya terdakwa simpan dibawah meja dikamar tidur rumah terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sdr. SADAM FATUROCMAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 wib yang diantar langsung kerumah terdakwa.
- Bahwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan netto seluruhnya 5,6004 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan para terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4731/NNF/2022, pada tanggal 01 Desember 2022, menyimpulkan bahwa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9422 gram, diberi nomor barang bukti 3113/2022/NF;
  2. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2405 gram, diberi nomor barang bukti 3114/2022/NF;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 1 (satu) buah kotak *"Zippo"* warna hitam berisikan biji-biji kering dengan berat netto 8,9505 gram, diberi nomor barang bukti 3115/2022/NF;

4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) linting kertas warna putih masing-masing bersikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,4044 gram, diberi nomor barang bukti 3116/2022/NF;

Berat netto seluruhnya **17,5376** gram yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar **Ganja** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya **15,4283** gram);*

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahardian Satrian Wibawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Panorama 1 No.16 RT.003 RW.005 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor karena kedapatan memiliki Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa pada awalnya anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan mendapatkan informasi dari warga masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang berada di daerah Depok lalu atas informasi tersebut selanjutnya Saksi Rahardian Satrian Wibawa, Saksi Muhamad Ali beserta anggota tim dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Cimanggis Green Residance I Blok C.5 Jalan Kapitan Raya RT.003 RW.001 Kel.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sukatani Kec. Tapos Kota Depok melakukan penangkapan terhadap Saksi Agung Kusuma Prabu (dalam penuntutan terpisah) karena kedapatan memiliki Narkotika Jenis Ganja, lalu setelah diintrogasi Saksi Agung Kusuma Prabu mengakui mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dengan cara titip beli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi polisi melakukan pengembangan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat dirumah yang beralamat di Jalan Panorama 1 No.16 Rt.003 Rw.005 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 4,9422 gram, 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,2405 gram, 1 (satu) buah kotak “Zippo” warna hitam berisikan biji-biji kering dengan berat netto 8,9505 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) linting kertas warna putih masing-masing bersikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 2,4044 gram, 1 (satu) pack kertas linting tembakau merk Radja Mas yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah meja di kamar tidur rumah Terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam berikut simcardnya milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Sadam Faturocman (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 Wib yang diantar langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja dengan netto seluruhnya 17,5376 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan para terdakwa sehari-hari;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi Agung Kusuma Prabu,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa Saksi Agung Kusuma Prabu ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Cimanggis Green Residance I Blok C.5 Jalan Kapitan Raya RT.003 Rw.001 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok karena kedapatan memiliki narkotika jenis ganja yang diperoleh dari Terdakwa Azwin Indra Muhawar;

   - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa Azwin Indra Muhawar menghubungi saksi dengan maksud menawarkan narkotika jenis ganja yang dibeli dari Sdr. Sadam Faturocman (DPO), selanjutnya Saksi Agung Kusuma PRABU berminat dan memesan Narkotika Jenis Ganja seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mentransfer uang muka sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekning bank BCA milik Terdakwa, lalu setelah disepakati Narkotika Jenis Ganja diantar langsung oleh Sdr. Sadam Faturocman (DPO) ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 WIB, dan setelah mendapatkan Narkotika Jenis Ganja lalu Terdakwa memisahkan Narkotika Jenis Ganja pesanan Saksi Agung Kusuma Prabu yang diantar langsung oleh Terdakwa ke tempat kerja Saksi Agung Kusuma Prabu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 12.30 WIB, sedangkan Saksi Agung Kusuma Prabu menyerahkan uang sisa pembelian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika Jenis Ganja tersebut dibeli dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;

   - Bahwa hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB saat Saksi Agung Kusuma Prabu sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Cimanggis Green Residance I Blok C.5 Jalan Kapitan Raya Rt.003 Rw.001 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didatangi oleh beberapa anggota Polisi yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu Saksi Rahardian Satrian Wibawa bersama dengan Saksi Muhamad Ali yang langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan serta rumah dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan Narkotika Jenis Ganja, lalu setelah diintrogasi Saksi Agung Kusuma Prabu mengakui mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dengan cara titip beli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, atas informasi tersebut selanjutnya saksi polisi melakukan pengembangan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat dirumah yang beralamat di Jalan Panorama 1 No.16 RT.003 RW.005 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. **Saksi Dicki Faris Kosasih,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa Saksi Dicki Faris Kosasih ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Perum Tanah Baru Blok B No.52 RT.002 RW.008 Kel. Tanah Baru Kec. Kota Bogor Utara Kota Bogor karena kedapatan memiliki Narkotika Jenis Ganja yang diperoleh dari Terdakwa Azwin Indra Muhawar;

   - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa Azwin Indra Muhawar sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Panorama 1 No.16 Rt.003 Rw.005 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor dihubungi oleh Sdr. Sadam Faturocman (DPO) dengan maksud untuk menawarkan Narkotika Jenis Ganja, lalu atas tawaran tersebut Saksi Dicki Faris Kosasih (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu sedang main di rumah Terdakwa berminat membeli Narkotika Jenis Ganja hingga akhirnya nitip untuk membeli paketan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang pembelian ditransfer kerekening bank BCA Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2022 sekitar jam 21.00 WIB Sdr. Sadam Faturocman (DPO) datang menemui Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika Jenis Ganja pesanannya, setelah diterima Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Dicki Faris Kosasih yang memberitahukan bahwa Narkotika Jenis Ganja pesanannya sudah ada sehingga Saksi Dicki Faris Kosasih datang kerumah Terdakwa untuk Mengambil Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB saat Saksi Agung Kusuma Prabu sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Cimanggis Green Residance I Blok C.5 Jalan Kapitan Raya RT.003 RW.001 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok didatangi oleh beberapa anggota Polisi yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu Saksi Rahardian Satrian Wibawa bersama dengan Saksi Muhamad Ali yang langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan serta rumah dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan Narkotika Jenis Ganja, lalu setelah diintrogasi Saksi Agung Kusuma Prabu mengakui mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dengan cara titip beli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, atas informasi tersebut selanjutnya saksi polisi melakukan pengembangan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat dirumah yang beralamat di Jalan Panorama 1 No.16 RT.003 RW.005 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira Pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Panorama 1 No.16 RT.003 RW.005, Kel. Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor karena kedapatan memiliki Narkotika Jenis Ganja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu Saksi Rahardian Satrian Wibawa bersama dengan Saksi Muhamad Ali;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 4,9422 gram, 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 1,2405 gram, 1 (satu) buah kotak "Zippo" warna hitam berisikan biji-biji kering dengan berat netto 8,9505 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) linting kertas warna putih masing-masing bersikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 2,4044 gram, 1 (satu) pack kertas linting tembakau merk Radja Mas yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawah meja dikamar tidur rumah Terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam berikut simcardnya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Jenis Ganja tersebut didapat dari Sdr. Sadam Faturocman (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB yang diantar langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika Jenis Ganja dengan netto seluruhnya 17,5376 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat, berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4731/NNF/2022, pada tanggal 01 Desember 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,9422 gram;
2. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,2405 gram;
3. 1 (satu) buah kotak “Zippo” warna hitam berisikan biji-biji kering dengan berat netto 8,9505 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) linting kertas warna putih masing-masing bersikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,4044 gram;
5. Berat netto seluruhnya 17,5376 gram, (berat brutto seluruhnya 31,22 gram dan sisa hasil lab berat netto seluruhnya 15,4283 gram);
6. 1 (satu) pack kertas linting tembakau merk Radja Mas;
7. 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam berikut simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 di Jalan Panorama 1 No.16 RT.003 RW.005, Kel. Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor;
- Bahwa, benar saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 4,9422 gram, 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 1,2405 gram, 1 (satu) buah kotak “Zippo” warna hitam berisikan biji-biji kering dengan berat netto 8,9505 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) linting kertas warna putih masing-masing bersikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 2,4044 gram, 1 (satu) pack kertas linting tembakau merk Radja Mas yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah meja di kamar tidur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam berikut simcardnya milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, benar cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut yaitu dengan cara membeli dari Sdr. Sadam Faturocman (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB yang diantar langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4731/NNF/2022, pada tanggal 01 Desember 2022, menyimpulkan bahwa :
    1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9422 gram, diberi nomor barang bukti 3113/2022/NF;
    2. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2405 gram, diberi nomor barang bukti 3114/2022/NF;
    3. 1 (satu) buah kotak *"Zippo"* warna hitam berisikan biji-biji kering dengan berat netto 8,9505 gram, diberi nomor barang bukti 3115/2022/NF;
    4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) linting kertas warna putih masing-masing bersikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,4044 gram, diberi nomor barang bukti 3116/2022/NF;

    Berat netto seluruhnya **17,5376** gram yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar **Ganja** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya **15,4283** gram);*
- Bahwa, benar pada saat di tangkap Terdakwa tidak memiliki Ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- **Pertama** : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

- **Kedua** : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila dakwaan kedua terbukti maka untuk dakwaan selain/selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, begitu sebaliknya apabila tidak terbukti maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selain/selebihnya;

Menimbang, bahwa Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "***setiap orang***" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan *(natuurlijke persoon)* maupun badan hukum yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Azwin Indra Muhawar** dengan identitas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari Negara yang tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya berupa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 di Jalan Panorama 1 No.16 RT.003 RW.005, Kel. Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 4,9422 gram, 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 1,2405 gram, 1 (satu) buah kotak “Zippo” warna hitam berisikan biji-biji kering dengan berat netto 8,9505 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) linting kertas warna putih masing-masing bersikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ganja dengan berat netto seluruhnya 2,4044 gram, 1 (satu) pack kertas linting tembakau merk Radja Mas yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah meja di kamar tidur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam berikut simcardnya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut yaitu dengan cara membeli dari Sdr. Sadam Faturocman (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB yang diantar langsung ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4731/NNF/2022, pada tanggal 01 Desember 2022, menyimpulkan bahwa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9422 gram, diberi nomor barang bukti 3113/2022/NF;
2. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2405 gram, diberi nomor barang bukti 3114/2022/NF;
3. 1 (satu) buah kotak *"Zippo"* warna hitam berisikan biji-biji kering dengan berat netto 8,9505 gram, diberi nomor barang bukti 3115/2022/NF;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) linting kertas warna putih masing-masing bersikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,4044 gram, diberi nomor barang bukti 3116/2022/NF;

Berat netto seluruhnya **17,5376** gram yang disita dan diakui milik Terdakwa tersebut adalah benar **Ganja** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya **15,4283** gram);*

Menimbang, bahwa dalam hal memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ternyata bersifat komulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapnya akan disebutkan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak ada nilai ekonomisnya lagi, berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang, sehingga memperlancar proses pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Azwin Indra Muhawar** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Azwin Indra Muhawar** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 4,9422 gram;
   - 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 1,2405 gram;
   - 1 (satu) buah kotak "Zippo" warna hitam berisikan biji-biji kering dengan berat netto 8,9505 gram;
   - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) linting kertas warna putih masing-masing bersikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 2,4044 gram;

     Berat netto seluruhnya 17,5376 gram (berat brutto seluruhnya 31,22 gram dan sisa hasil lab berat netto seluruhnya 15,4283 gram);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) pack kertas linting tembakau merk Radja Mas;
- 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam berikut simcardnya

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami, Singgih Wahono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., dan Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adelina Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Alisa Nur Aisyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.	**Singgih Wahono, S.H.**
2. Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Adelina Hutabarat, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)